



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/848/2026, de 27 de agosto, por la que se modifica la Resolución de 30 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Soria, por la que se concede autorización ambiental a una explotación porcina ubicada en el término municipal de Montejo de Tiermes (Soria), titularidad de «Construcciones Rústicas Óscar Sanz, S.L.», como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 3 (MNS 3). Expte.: 059-26-MNSSO.

Vista la comunicación de modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación porcina ubicada en el término municipal de Montejo de Tiermes (Soria), titularidad de Construcciones Rústicas Óscar Sanz, S. L., y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La explotación porcina ubicada en la parcela 1001 del polígono 16 del término municipal de Montejo de Tiermes (Soria), titularidad de Construcciones Rústicas Óscar Sanz, S. L. y con código PRTR 10578, se encuentra en funcionamiento afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

<i>Disposición</i>	<i>Enlace al BOCYL</i>	<i>Motivo⁽¹⁾</i>
Resolución de 30 de junio de 2020	BOCYL n.º 138, de fecha 10/07/2020	AA. Explotación porcina de 4.536 plazas de cebo
Resolución de 9 de abril de 2021	BOCYL n.º 73, de fecha 16/04/2021	MNS1. Cambio de orientación productiva de ibérico a blanco e incremento de plazas de 4.536 a 5.397 plazas de cebo. Expte.: 020-21-MNSSO
Desistida	-	MNS 2: cambio de orientación zootécnica de cría de reproductores a multiplicación

(1) Motivo: AA – Autorización Ambiental. MNS – Modificación no sustancial.

Segundo.– En fecha 18 de mayo de 2026, tiene entrada la comunicación de Construcciones Rústicas Óscar Sanz, S. L. de una modificación no sustancial de la autorización ambiental de la explotación porcina referenciada, consistente en cambio de sistema de gestión de cadáveres a hidrólisis y montaje de una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo.

Tercero.– Dada la pequeña envergadura de la modificación no se solicitan informes.

Cuarto.– La Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Resolución de 30 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Soria, por la que

se concede autorización ambiental para la explotación porcina ubicada en el término municipal de Montejo de Tiermes (Soria), titularidad de Construcciones Rústicas Óscar Sanz, S. L., como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 3 (MNS 3).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El órgano administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León.

Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre (en adelante texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León), la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (en adelante reglamento de emisiones industriales), determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente, y concorra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurren las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

A efectos de cumplir con lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 14 del reglamento de emisiones industriales, se comprueba que hay una modificación no sustancial posterior a la autorización ambiental relativa a esta explotación, MNS 1 (MNS 2, desistida). La modificación MNS 3, valorada en conjunto con la anterior, seguirá siendo considerada modificación no sustancial.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La modificación no sustancial MNS 3 consiste en cambio de sistema de gestión de cadáveres mediante instalación de 6 tanques de hidrólisis y montaje de una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo de 39 kW.

Vista la documentación, en fecha 8 de julio de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que la modificación indicada se considera modificación no sustancial (MNS 3), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.4 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1 del reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

Tercero.— Dado que la presente modificación no sustancial conlleva la modificación de la citada Resolución de 30 de junio de 2020, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 8 de julio de 2026, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la ley de prevención ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

DISPONGO

Modificar la Resolución de 30 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Soria, por la que se concede autorización ambiental a la explotación porcina ubicada en el término municipal de Montejo de Tiermes (Soria), titularidad de «Construcciones Rústicas Óscar Sanz, S.L.». como consecuencia de la modificación no sustancial n.º 3, en los siguientes términos:

ANEXO I**DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN**

1.– DATOS DEL CENTRO									
Denominación del centro					Construcciones Rústicas Óscar Sanz, S. L.				
Empresa/persona física titular de las instalaciones					Construcciones Rústicas Óscar Sanz, S. L.				
Domicilio social					Avenida Reconquista n.º 24, 40520–Ayllón (Segovia)				
Actividad		Explotación porcina de 5.397 plazas de cebo (recría de reproductoras de cerdo blanco)				UGM	647,64		
DNI/NIF/NIE		B40243735	N.º PRTR	10578	NIMA	4200021221			
Ubicación de la instalación									
	Provincia	Soria	Municipio	Montejo de Tiermes			Código postal	42341	
	Ref. catastral	42196J016010010000AW	Polígono / Parcela	16 /1001		Paraje	Descargadero		
Coordenadas									
	UTM X(m)	474615	UTM Y(m)	4579258		HUSO	30	Datum	ETRS89
Superficie parcela		91.277 m²	Superficie construida	7.088,98 m²		Superficie útil		5.796,84 m²	

3.– DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES	
Características	Engorde porcino
Instalaciones principales	• Seis naves ganaderas de superficie unitaria 900,79 m² • Balsa exterior de purines de 10.576,58 m³, construida con 10 cm de hormigón con fibras de polipropileno (gunita) en dos capas (7+3 cm), y con vallado propio
Instalaciones auxiliares	• 12 silos de pienso de 18 t con sus sistemas de carga de alimentación • Nave almacén de 770 m² • Lazaretos intranaves • Muelles – Cargaderos • Equipo de desinfección portátil • Depósito de agua de 80 m³ • Edificio servicios oficina-vestuarios de 68,23 m² • 3 salas de calderas de superficie unitaria 16 m² • Cierre perimetral. • 3 calderas de gasoil de potencias unitarias 35,6 kW–100,8 kW • Depósito de gasóleo de 1.000 l • 6 tanques de hidrólisis para gestión de cadáveres de 9,5 m³ de capacidad unitaria • Suministro eléctrico mediante instalación solar fotovoltaica de autoconsumo sobre cubierta nave 1 de 39 kW y grupo electrógeno auxiliar para emergencias de 60 kVA alimentado por gasoil

5.– CONSUMO DE RECURSOS		
Agua	Consumo	Origen
	15.273 m³/año	Sondeo existente en la explotación
Pienso	Consumo	Características
	4.432 t anuales	Según MTD 3 y 4

5.- CONSUMO DE RECURSOS			
Energía			
Combustible	Gasoil para las calderas / generador	Consumo anual estimado	6.000 l/año / (emergencias)
Suministro eléctrico	-	Consumo anual estimado	-
Otras fuentes	Instalación solar fotovoltaica para electricidad	Potencia instalada	39 kW

6.– GENERACIÓN Y GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES Y RESIDUOS						
Estiércoles						
Generación						
	Estiércol sólido (*)	- m³/año	Estiércol total	11.604 m³/año	Nitrógeno aplicable (**)	22.165 kgN/año
	Estiércol líquido (*)	11.604 m³/año				
Almacenamiento						
	Capacidad mínima de la instalación para acumular deyecciones ganaderas (***)		3.191 m³ (3 meses)	Sistema de cubrición de las balsas (****)		Costra natural
Gestión						
	Sistema de gestión de las deyecciones		Valorización agrícola			
Residuos zoonosanitarios			Se estima en unos 100 kg anuales, retirados por gestor autorizado			
Cadáveres de animales			Se estima un número de bajas 416 animales/año que se gestionan in situ en la explotación mediante hidrólisis y posterior retirada de los tanques de hidrólisis por un gestor autorizado			

(*) Dato a partir del Anexo I del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero

(**) Dato obtenido mediante bibliografía técnica de referencia

(***) La capacidad mínima de almacenamiento total de deyecciones de la explotación deberá ajustarse a lo indicado en punto b del subapartado C. PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOLES del apartado 3. FASE DE EXPLOTACIÓN, del ANEXO II. CONDICIONADO AMBIENTAL.

(****) La construcción de nuevas balsas o depósitos de purines o la modificación de la estructura o características constructivas de las existentes, deberá acompañarse de la adopción de técnicas que reduzcan las emisiones de amoníaco en, al menos, un 80% con respecto a la referencia de las balsas o depósitos sin ningún tipo de cubierta.

9.- INCIDENCIA AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD	
Emisiones a la Atmósfera	Las emisiones a la atmósfera de la explotación son las generadas por el manejo de los animales (fermentación entérica) y gestión del purín, así como por las calderas y, excepcionalmente, por grupo electrógeno auxiliar.
Ruido	No se prevén molestias por los ruidos generados en la explotación
Generación de aguas residuales	No se producen vertidos al Dominio Público Hidráulico. Las aguas pluviales al no haber patios descubiertos ni zonas pavimentadas se vierten al terreno y las aguas residuales se conducen a la balsa de purines
Generación de residuos y deyecciones	Deyecciones en forma de purín que se gestionan mediante valorización agrícola. Cadáveres de animales que se gestionan en la explotación mediante hidrólisis y posterior retirada de los tanques de hidrólisis por un gestor autorizado. Residuos zoonosanitarios se gestionan mediante gestores autorizados. Residuos asimilables a urbanos

ANEXO II

CONDICIONADO AMBIENTAL

B.1.1. FOCOS.

Emisiones canalizadas

En la tabla siguiente se enumeran los focos emisores de las instalaciones:

LISTADO DE FOCOS EMISORES									
Descripción de fuentes (1)	Denominación (2)	Cód. (3)	Código CAPCA	Coordenadas	Contaminantes emitidos	Combustible tipo	Potencia de la instalación kW	Altura / diámetro de chimeneas	Régimen de funcionamiento h/día (4)
Generador	Generador	F1	- 02 03 05 02	ETRS 89 Huso 30 UTM X:474636 Y:4576163	NOx CO SO ₂	Gasoil	48	5 m / 120 mm	No sistemático (emergencias)
Caldera Nave 1 y 2	Caldera	F2	-02 03 02 05	ETRS 89 Huso 30 UTM X: 474620 Y: 4579190	NOx CO SO ₂	Gasoil	35,6 – 100,8	5 m / 180 mm	24 h/día (3-4 veces/año, los primeros días de entrada lechones en la granja)
Caldera Nave 3 y 4	Caldera	F3	-02 03 02 05	ETRS 89 Huso 30 UTM X: 474591 Y: 4579244	NOx CO SO ₂	Gasoil	35,6 – 100,8	5 m / 180 mm	24 h/día (3-4 veces/año, los primeros días de entrada lechones en la granja)
Caldera Nave 5 y 6	Caldera	F4	-02 03 02 05	ETRS 89 Huso 30 UTM X: 474556 Y: 4579297	NOx CO SO ₂	Gasoil	35,6 – 100,8	5 m / 180 mm	24 h/día (3-4 veces/año, los primeros días de entrada lechones en la granja)

(1) Proceso/Fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos.

(2) Nomenclatura asignada por la empresa.

(3) Código numérico asignado por la empresa al foco de emisión.

(4) Según se indica en el artículo 2.i) del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se Actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera y se Establecen las Disposiciones Básicas para su Aplicación, se considera sistemática, la emisión de contaminantes en forma continua o intermitente y siempre que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media superior a doce veces por año natural, con una duración individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 5 por 100 del tiempo de funcionamiento de la planta. El carácter no sistemático de estos focos deberá ser justificado documentalmente.

Emisiones difusas

Se prevé la generación en las instalaciones de emisiones difusas de amoníaco, metano, olores y partículas propias de las actividades de manejo de animales y piensos, así como del almacenamiento y gestión de las deyecciones, tal y como se detalla en la tabla siguiente:

LISTADO DE FOCOS DE EMISIÓN DIFUSA						
<i>Id Foco</i>	<i>Descripción</i>	<i>Proceso asociado</i>	<i>Código CAPCA</i>	<i>Contaminantes emitidos</i>	<i>Régimen de funcionamiento h/día</i>	<i>Medidas de minimización</i>
D-1	Naves	Fermentación Entérica, volatilización	B 10 04 04 01	Partículas sólidas, amoníaco, metano y malos olores	24 h/día los 365 días al año	MTD 11, 13 y 30, de acuerdo con lo reflejado en el ANEXO III.
D-2	Almacenamiento de estiércoles	Volatilización	B 10 05 03 01	Partículas sólidas, amoníaco, metano y malos olores	24 h/día los 365 días al año	MTD 13, 16 y 17, de acuerdo con lo reflejado en el ANEXO III.
D-3	Aplicación sobre el terreno	Volatilización	B 10 05 03 01	Partículas sólidas, amoníaco y malos olores	-	MTD 13, 21 y 23, de acuerdo con lo reflejado en el ANEXO III.
D-4	Emisiones de los silos	Carga	-	Partículas sólidas	No sistemático	-

B.1.2. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE).

Emisiones canalizadas

<i>Cód. ⁽¹⁾</i>	<i>Parámetro</i>	<i>VLE ^{(2) (3)}</i>		<i>Criterios de fijación</i>	<i>Método de referencia</i>	<i>Periodicidad control emisiones</i>
		<i>Cantidad</i>	<i>Unidad</i>			
F2, F3 y F4	NOx	200	mg/Nm ³	R. D. 100/2011 ⁽⁴⁾	EN 14792	5 años

(1) Código numérico asignado al foco de emisión.

(2) VLE Valor Límite de Emisión.

(3) Para los gases de combustión de calderas, los niveles de emisión se refieren a gas seco, y condiciones normales (101,3 kPa y 273,15 K) corregidos al 3% de contenido de O₂.

(4) Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación

El CO se medirá con el resto de los contaminantes y se reportará en los informes realizados.

En el caso de equipos que puedan utilizar dos combustibles, se tratará cada uno de ellos por separado.

Emisiones difusas

VALORES LÍMITE DE EMISIÓN (VLE)					
<i>Id Foco ⁽¹⁾</i>	<i>Código CAPCA</i>	<i>Parámetro (sustancia)</i>	<i>Valores límite de emisión</i>		<i>Criterio de fijación</i>
			<i>Cantidad ⁽²⁾</i>	<i>Unidad</i>	
D-1	B 10 04 04 01	Amoniaco	2.427	kg/año	Decisión conclusiones MTD
D-2	B 10 05 03 01	Amoniaco	9.715	kg/año	Decisión conclusiones MTD
D-1 D-2	B 10 04 04 01 B 10 05 03 01	Metano (fermentación entérica) Metano (gestión estiércoles)	46.984	kg/año	Decisión conclusiones MTD

(1) Código numérico asignado al foco de emisión.

(2) El titular estará obligado aplicar técnicas para reducir estos valores límite

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en el artículo 10 del texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, en relación con el artículo 14 del reglamento de emisiones industriales.

C. PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOLES.

- a) Producción de purines/estiércoles: La cantidad estimada de estiércol producida en la instalación, de acuerdo con los índices incluidos en el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se Establecen Normas Básicas de Ordenación de las Granjas Porcinas Intensivas, y se Modifica la Normativa Básica de Ordenación de las Explotaciones de Ganado Porcino Extensivo, es de 11.604 m³ anuales, equivalentes a 22.165 kg de nitrógeno excreta de nitrógeno de la granja.
- b) Almacenamiento de estiércoles: La capacidad útil de almacenamiento de purines en el exterior a las naves y ubicada en la propia granja deberá ser, como mínimo, de 6.382 m³ (si regadío < 25% total), suficiente para su retención durante los períodos o épocas en que no sea posible o no esté permitida su aplicación al terreno y en todo caso no inferior a tres meses de máxima producción (3.191 m³). En ningún caso podrán almacenarse estiércoles fuera de las instalaciones previstas para este fin ni computar a efectos del volumen antes indicado, la capacidad de los emparrillados del interior de las naves.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la capacidad ganadera de la granja, las superficies acreditadas y otros datos aportados en la documentación, se admite la capacidad de almacenamiento exterior propuesta de 10.576,58 m³, con independencia del volumen acumulable bajo los emparrillados del interior de las naves y de los márgenes de seguridad necesarios.

El llenado de la balsa será tal que, salvo circunstancias excepcionales, no alcance más del 90% de su capacidad a fin de dejar un margen de seguridad.

La balsa o depósito de purines carecerá de salidas o desagües a cotas inferiores a la de su máximo nivel, salvo que conduzca a pozos de vaciado u otros compartimentos estancos. En caso de que tenga que tener salidas en la parte inferior, estará dotada de doble válvula de seguridad. La balsa deberá disponer de valla metálica o similar, para impedir el acceso incontrolado de personas y animales y contará con dispositivos adecuados que permitan la salida en caso de caídas accidentales.

De acuerdo con el sistema de gestión medioambiental y la MTD 18, la balsa será revisada anualmente para garantizar su estabilidad, la ausencia de fisuras u otros daños que puedan provocar una salida incontrolada de los purines.



Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 27 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO